

第77925365号“图形”商标准予注册的决定

异议人：雀巢产品有限公司

委托代理人：北京顺城凯隆知识产权代理有限公司

被异议人：广州市笑点文化传媒有限公司

异议人雀巢产品有限公司对被异议人广州市笑点文化传媒有限公司经我局初步审定并刊登在第1897期《商标公告》第77925365号“图形”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“图形”指定使用于第31类“树木；谷（谷类）；新鲜的园艺草本植物”等商品上。异议人引证在先注册的第180092号“图形”商标、第4932739号“普瑞纳 至爱宠物 至情呵护及图”商标、第29307421号“普瑞纳 至爱宠物 至情呵护 PURINA及图”商标及第G813515号“PURINA及图”国际注册商标核定使用于第31类“树木；谷（谷类）；植物”等商品上。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用商品在功能用途、销售渠道等方面相近，属于类似商品，但双方商标在设计风格、构图要素、整体外观等方面具有一定差异，未构成类似商品上的近似商标，并存使用应不会造成相关公众混淆误认。异议人请求在本案中注册并使用在“动物饲料；宠物食品”商品上的第180092号“图形”商标、第4932739号“普瑞纳 至爱宠物 至情呵护及图”商标、第29307421号“普瑞纳 至爱宠物 至情呵护 PURINA及图”商标、第G813515号“PURINA及图”国际注册商标依据《商标法》第十三条规定予以保护，但被异议商标未构成对异议人上述商标的摹仿，对异议人该项主张不予支持。异议人主张被异议商标的注册申请违反了《商标法》第四条、第十条第一款第（七）（八）项等规定缺乏依据，我局不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第77925365号“图形”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月20日